

刑法
No429

R5-11

(配点：2)

月 日

月 日

賄賂罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 公立中学校の教員が、自らが担任を務める生徒の保護者から商品券を受け取った場合、それが慣行的社交儀礼としてなされたものであっても、常に「賄賂」に当たる。
- イ. 賄賂罪の客体である「賄賂」の対象となり得る利益は、有体物に限られないものの、財産上の利益である必要がある。
- ウ. 収賄罪において賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り、公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは問わない。
- エ. 第三者供賄罪において、賄賂の供与を受ける「第三者」に法人は含まれない。
- オ. 裁判所は、収賄の共同正犯者が共同して收受した賄賂について、共犯者各自に対し、公務員の身分の有無にかかわらず、それぞれその価額全部の追徴を命じることができ、相当と認められる場合には、裁量により、各自にそれぞれ一部の額の追徴を命じ、あるいは一部の者にのみ追徴を科することも許される。
1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No.429	賄賂罪	正答率
R5-11	正解	90%
	4	

ア 誤っている

最判昭 50.4.24 (百選Ⅱ104 事件) は、慣行的社交儀礼となされた贈与は、これをもって直ちに被告人が学級担任の教諭として行うべき教育指導の職務行為そのものに関する対価的給付であると断定することはできないということを挙げている。「賄賂」とは、公務員の職務行為に対する対価としての不正な報酬のことである。従来から判例は、社交的儀礼となされた贈与も職務行為との対価関係が認められる限りは、その金額の多少を問わず賄賂罪が成立すると解してきたところ (大判昭 4.12.4 等)、本判例では、その対価関係が否定された。

イ 誤っている

大判明 43.12.19 は、賄賂は、財物のみに限られず、また有形・無形を問わず、人の需要若しくは欲望を満たすに足りる一切の利益を含むとしている。

ウ 正しい

最判昭 37.5.29 は、県の農地課の開拓係の担当者が、農地係の分担に属する事項についての契約に関して収賄したという事案において、197 条にいう「その職務」とは、「当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が現に具体的に担当している事務であることを要しない」としている。

エ 誤っている

最判昭 29.8.20 は、警察署長が町村の組合に寄付をさせることにより、食糧管理法違反者を送検しなかったという事案において、197 条の 2 の「第三者のうちには地方公共団体その他の法人を含む」としている。

オ 正しい

最決平 16.11.8 は、「賄賂を共同收受した者の中に公務員の身分を有しない者が含まれる場合であっても、異なる扱いをする理由はない」として、収賄に共同加功した非公務員に対しても追徴を命じることができるとしている。また、判例は、197 条の 5 の規定による「没収・追徴は、必要的に行うべきものであるが、本件のように収賄の共同正犯者が共同して收受した賄賂については、これが現存する場合には、共犯者各自に対しそれぞれ全部の没収を言い渡すことができるから、没収が不能な場合の追徴も、それが没収の換刑処分であることに徴すれば、共犯者ら各自に対し、それぞれ收受した賄賂の価額全部の追徴を命じることができる」とし、また、「裁判所は、共犯者らに追徴を命じるに当たって、賄賂による不正な利益の共犯者間における帰属、分配が明らかである場合にその分配等の額に応じて各人に追徴を命じるなど、相当と認められる場合には、裁量により、各人にそれぞれ一部の額の追徴を命じ、あるいは一部の者にのみ追徴を科することも許される」としている。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢 4 となる。